主題精選：租約 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 視為以不定期限繼續契約之意涵
發布日期: 2023-07-18
內文
甲因經營餐廳而於101年底向乙承租A不動產，租約自102年1月1日至102年12月31日止，一年一
租，惟租期屆滿後，甲繼續使用，且直接交付2年租金，乙並未表示反對，惟於104年底乙卻
寄存證信函通知應另訂新約，否則將終止租約，收回A不動產，請問是否有理？
依據最高法院109年度台上字第109號判決，是無理由的，因為其已成為不定期限租約，並須
依原租用條件繼續，且無土地法規定情形，即不得任意終止租約收回。
其判決要旨如下：
1. 租賃期限屆滿後，承租人仍為租賃物之使用收益，而出租人不即表示反對之意思者，視為
以不定期限繼續契約。
2. 所謂以不定期限繼續租賃，乃租賃雙方依原來租賃條件不定期限繼續租賃。故出租人於訂
約之際，如未訂明期滿後絕不續租或續租應另訂契約或其他相類之情形者，於不即表示反
對之意思條件成就時，租賃契約當然更新為不定期限租賃關係，無待於契約當事人重為要
約或承諾。
3. 此外，租賃契約依上開規定更新為不定期限租賃
關係後，未經合法終止契約，租賃關係自仍存續。
而不定期限之房屋租賃，非有土地法第100條所定
情形之一者，出租人不得終止租賃契約，收回房
屋。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 耕地租佃爭議免收裁判費
發布日期: 2023-06-08
內文
耕地三七五減租條例第26條第1項所稱因耕地租佃發生爭議，係指出租人與承租人間因耕地租
佃關係所發生之一切爭議而言。租佃雙方於租約存續期間或消滅後所生權利義務之行使、負擔
之爭議，例如承租人請求交付耕地或於耕地出賣、出典時主張優先承受，出租人請求繳付地
租；租期屆滿前租約是否無效或得終止，租期屆滿後出租人得否收回自耕；租約消滅後出租人
請求返還耕地等，均包括在內（108年度台上大字第2470號裁定理由）。
耕地租約消滅後，出租人本於民法第767條規定請求拆除地上物或返還耕地，其訴訟標的雖係
本於所有權，而非耕地租約，然耕地三七五減租條例第26條第1項既明定租佃雙方因耕地租佃
發生之爭議，免收裁判費用，所著重者，顯非訴訟標的本身，亦無意將所稱爭議限制在本於耕
地租佃關係所生之請求權。爭議當事人間原有耕地租佃關係，嗣發生承租人有無不自任耕作之
爭執，為基於耕地租佃契約所生之權利、義務事項，與出租人起訴主張自始無租賃關係存在之
情形不同，自屬耕地租佃爭議。該爭議依耕地三七五減租條例第26條第2項規定，非經耕地租
佃委員會調解、調處，不得起訴，復因不自任耕作之法律效果為租約溯及失效，出租人無從本
於租賃之法律關係請求返還耕地，倘謂其以所有物返還請求權為請求時，無同條第1項免收裁
判費用規定之適用，尚非事理之平。故租佃雙方對耕地租約之存否及效力發生爭議，出租人除
請求確認耕地租佃關係不存在外，另依民法第767條規定，請求承租人騰空遷讓返還耕地者，
其依民法第767條規定請求部分，亦屬租佃爭議，應依耕地三七五減租條例第26條第1項規定，
免收裁判費用，始符憲法第143條第4項扶植自耕農本旨及耕地三七五減租條例建立良好耕地租
佃關係之立法原意（108年度台上大字第2470號裁定理由）。
總之，耕地三七五減租條例第26條第1項所稱因耕
地租佃發生爭議，係指出租人與承租人間因耕地租
佃關係所發生之一切爭議而言。當事人間原訂有耕
地租約，嗣發生租約是否無效或經終止，出租人得
否請求承租人除去地上物返還耕地之爭議者，亦包
括在內。出租人主張原訂耕地租約無效，依民法第
767條規定請求承租人除去地上物返還耕地，屬耕

地租佃爭議，應免收裁判費用（108年度台上大字
第2470號裁定主文）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下